

Minuta - Negar Seguimento

Decisao TRF2: TRF2-LIVE-3 (5000860-42.2022.4.02.5111)

Tema TNU: 5

Situacao do tema: Revisado pelo Tema 145

Questao submetida: Saber se para obtenção da aposentadoria por idade de segurado especial é necessário demonstrar atividade rural no período imediatamente anterior ao atingimento da idade mínima ou à apresentação do requerimento administrativo.

Tese firmada: Para a obtenção de aposentadoria por idade rural, é indispensável o exercício e a demonstração da atividade campesina correspondente à carência no período imediatamente anterior ao atingimento da idade mínima ou ao requerimento administrativo (TESE FIRMADA NO TEMA 145).

Fundamento da analise: A decisão trata de aposentadoria por idade rural e o Tema 5 da TNU estabelece a necessidade de comprovação da atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento, o que é o cerne da análise de mérito em casos de aposentadoria por idade rural. | Resultado reutilizado do cache Gemini.

Ato sugerido: Negar Seguimento